



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Folha : 1

Boletim No.: 6305/2016

INICIADO: 22/12/2016 15:54hs e EMITIDO: 22/12/2016 20:25hs

JLLNNRCBDJEELJX^

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: PARQUE ANHANGABAU, 0 EMBAIXO VIADUTO CHÁ - REPUBLICA
CEP: 01007-040 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 01 D.P. - SE

Ocorrência: 22/12/2016 às 15:05 horas

Comunicação: 22/12/2016 às 15:50 horas

Elaboração: 22/12/2016 às 15:54 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MAYARA MARCELINO SANTA RITA - Presente ao plantão - RG: 39382714-SP
emitido em 15/12/2016 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: EDSON SANTA RITA
Mãe: VALERIA DE CARLA MARCELINO - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 10/01/1996
20 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 1 Grau completo
CPF: 37437811820 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Outros
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1,65
Endereço Residencial: VALE DO ANHANGABAU, 0 - CENTRO - S.PAULO - SP
(BARRACA NO VALE DO ANHANGABAU)

Testemunha:

- MARIA DALVA FERREIRA CARNEIRO - Presente ao plantão - RG: 11917334-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: JUVENCIO FERREIRA DE PAULA
Mãe: TEREZA CARNEIRO PAZ - Natural de: PEDRO AFONSO -TO - Sexo: Feminino
Nascimento: 10/08/1951 65 anos - Estado civil: Divorciado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Comercial: RUA AURORA, 322
CAMPOS ELÍSEOS - S.PAULO - SP - Empresa: 03 DISTRITO POLICIAL/DECAP.
- ALAN SILVA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 36825731-SP
emitido em 02/02/2012 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: ADALBERTO BARBOSA DOS SANTOS - Mãe: CREUZA MARTINS DA SILVA

03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Endereço da delegacia : RUA AURORA, 322 - SANTA EFIGÊNIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3226-2412



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Folha :2

Boletim No.: 6305/2016

INICIADO:22/12/2016 15:54hs e EMITIDO:22/12/2016 20:25hs

JLLNNRCBDJEELJX^

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 05/12/1994 22 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 38076183847
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: AVENIDA MIGUEL MATRE, 681 - MIGUEL BADRA - S.PAULO
SP - Telefones: (11)99307-9302 (Residencial)

Condutor:

- MAURICIO REDUA - Presente ao plantão - RG: 21572758-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: DARCI REDUA - Mãe: FLORA COLARES REDUA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 08/10/1973 43 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Residencial: RUA AURORA, 322
03 DP CAMPOS ELISEOS - S.PAULO - SP

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Bolsa
Observações: 1 BOLSA FEMINIA PRETA - KIPLING
Pessoa relacionada: MAYARA MARCELINO SANTA RITA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular
Observações: 1 TELEFONE CELULAR SAMSUNG DUOS
Pessoa relacionada: MAYARA MARCELINO SANTA RITA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real
Observações: R\$ 73,00 NOTAS DIVERSAS E MOEDAS
Pessoa relacionada: MAYARA MARCELINO SANTA RITA

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 86 - Involucro: OUTROS
Observações:
86 PEQUENOS CIGARROS DE SUBSTÂNCIA APARENTE MACONHA - LACRE 00004304

Histórico:

Comparecem os policiais civis qualificados informando que nesta data estavam em serviço pela região central em patrulhamento a pé - local dos fatos e sabidamente conhecido por ser local de mercância de entorpecentes, quando puderam observar a distância um home de cor negra entregando algo a uma mulher que estava sentada em uma cadeira em frente a uma barraca de camping, e esta mulher entregou algo de volta nas mãos do homem de cor negra, momento oportuno

03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Endereço da delegacia : RUA AURORA, 322 - SANTA EFIGÊNIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3226-2412



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 03° D.P. CAMPOS ELISEOS

Folha :3

Boletim No.: 6305/2016

INICIADO:22/12/2016 15:54hs e EMITIDO:22/12/2016 20:25hs

JLLNNRCBDJEELJX^

em que os policiais se aproximaram das pessoas e os abordaram e detiveram, sendo que em busca lograram encontrar em posse da mulher uma bolsa de mão contendo um RG em nome de Mayara marcelino Santa Rita, o dinheiro apreendido pela quantia de R\$ 73,00, e ainda, 17 pequenas porções do entorpecente aparente maconha, e atrás da barraca, lograram encontrar uma bolsa preta com 69 pequenas porções de substância aparente maconha. Diante disto, deram voz de prisão a mulher identificada como sendo Mayara Marcelino Santa Rita, sendo que a conduziram a esta delegacia de polícia para providências de polícia judiciária. Destarte, o indivíduo identificado como Alan Silva do Santos também foi trazido a esta distrital para averiguação.

A autoridade policial ao tomar ciência dos fatos e formar sua convicção jurídica deliberou por ratificar a voz de prisão dada em desfavor da indiciada determinando a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante delito, como incurso no artigo 33 da Lei 11343/06, colocando-a a inteira disposição da justiça.

A substância entorpecente apresentada foi apreendida em auto próprio e encaminhada ao IC para realização de perícia, conforme Laudo de Constatação 577.572/2016, perito Andre B Vicente, pesando 106.1 g, restando positivo para Tetrahydrocannabinol.

O dinheiro apresentado, quantia de R\$ 73,00 (setenta e três reais), foi apreendido em auto próprio, bem como uma bolsa feminina de cor preta.

Ademais, foi apreendido também em auto próprio um **telefone celular** Samsung Duos, preto, que estava em poder da indiciada, e que foi encaminhada ao IC - Objeto para a realização de perícia.

Expedidas as comunicações de praxe.

Nada mais.

03° D.P. CAMPOS ELISEOS

Endereço da delegacia : RUA AURORA, 322 - SANTA EFIGÊNIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3226-2412



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Folha : 4

Boletim No.: 6305/2016

INICIADO:22/12/2016 15:54hs e EMITIDO:22/12/2016 20:25hs

JLLNNRCBDJEELJX^

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

CLAYTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCR POL

JACQUES ALBERTO EJZENBAUM
DELEGADO DE POLÍCIA

03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Endereço da delegacia : RUA AURORA, 322 - SANTA EFIGÊNIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3226-2412



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0012908-71.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MAYARA MARCELINO SANTA RITA**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernanda Galizia Noriega**

Vistos.

MAYARA MARCELINO SANTA RITA, menor de vinte e um anos na data dos fatos, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de dezembro de 2016, por volta das 15hs50min, embaixo do viaduto do Chá, situado no Parque do Anhangabaú, República, nesta capital, possuía e trazia consigo, para fins de tráfico, 106,1g (cento e seis gramas e um decigrama) de maconha, distribuída em 86 porções, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão (fls. 18/19). Laudo de constatação (fls. 21/22). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 87/89). Comprovante de depósito judicial (fls. 45/46).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 95).

Laudo pericial aparelho celular (fls. 159/161).

A ré foi notificada (fls. 135). Apresentada defesa prévia (fls. 167/168).

Recebida a denúncia (fls. 175), a ré foi citada (fls. 196).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns e a vítima foi interrogada.

Em debates o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a condenação da ré, com a fixação, excepcionalmente, de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição pela fragilidade da prova.

0012908-71.2016.8.26.0635 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo; aplicação do redutor; regime diverso do fechado e substituição por restritiva de direitos; recurso em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstradas nos autos, pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo de exame químico toxicológico – positivo para tetrahydrocannabinol - e pela prova oral produzida em juízo.

Não há dúvidas acerca da autoria delitiva, **confessada pelo réu em juízo.**

A testemunha ALAN disse que estava na região fazendo compras. Disse que é usuário de maconha e tomou ciência de que poderia comprar embaixo do viaduto. Deu o dinheiro à acusada e os policiais chegaram ao local. Deu R\$50,00 à acusada, porém não recebeu a droga, pois foram abordados pelos policiais antes da entrega da droga. Mora em Suzano e foi a primeira vez que comprou drogas no local. Pediu duas “parangas” à acusada. Deitou no chão assim que os policiais chegaram e assim determinaram. Os policiais acharam a droga próximo à acusada. Na bolsinha que a acusada trazia consigo, havia droga. E o restante foi encontrado nas proximidades. Não reparou se a droga achada com a acusada era igual às demais apreendidas.

O policial MAURÍCIO disse que estava com a parceira, passando pelo Vale do Anhangabaú. À distância, observou um rapaz negro se aproximando das barracas de acampamento que havia embaixo do viaduto. A acusada estava sentada em uma cadeira e viu que o rapaz entregou algo na mão dela e a acusada mexeu em uma espécie de *nécessaire* que estava em seu colo e entregou algo ao rapaz. **Aproximou-se e, em revista pessoal, na bolsinha que a acusada trazia, havia o dinheiro em notas trocadas e 17 porções de maconha. Atrás da barraca ao lado da dela, havia mais outras porções – 69 porções – de maconha, cujas embalagens eram iguais àquelas que a acusada trazia. Com o rapaz, nada foi encontrado. Indagada, a acusada disse que morava na rua e as porções que estavam com ela se destinavam a consumo próprio, ao passo que o restante – 69 porções - desconhece a propriedade. Não a conhecia antes dos fatos. Somente na Delegacia tomou conhecimento**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de que a acusada estava gestante.

A policial MARIA DALVA reconheceu a ré. Relatou que o local dos fatos é um ponto bem conhecido de tráfico. São várias abarracas. A da ré era a ultima do lado esquerdo. A ré tinha maconha, dinheiro. Perguntaram para ela e ela disse que estava morando na rua, em situação difícil, grávida, que não tinha mãe. Levaram a ré para o DP e apresentaram ao Delegado. A ré tinha uma parte da droga dentro de um tênis e com ela cerca de 18 porções. O dinheiro foi seu parceiro quem pegou. A ré confirmou que estava fazendo aquilo em razão da situação difícil. A ré disse que ia dar o filho. Hoje ela está completamente diferente do que ela estava no dia. Ela estava vestida com características de menino. Ela disse que gostava de mulher e não queria ficar com o neném.

Interrogada a ré confessou a prática do delito. Morava na rua. Tinha familiares, mas estava sendo rejeitada. Foi colocada para fora de casa, era homossexual. Atualmente estava residindo com seu pai e com a sua vó. Não está trabalhando. Está em prisão domiciliar. Antes de ir para a rua trabalhava no shopping Ibirapuera. Nunca foi processada antes do tráfico. Foi pega, uma quantidade foi encontrada em seu poder junto com o dinheiro. Nada tem contra os policiais.

A confissão da ré encontra pleno respaldo na prova oral produzida.

Confirmado que a ré se encontrava em situação de rua e que efetivamente vendia drogas.

Os policiais confirmaram a abordagem e o encontro da droga e a testemunha ouvida em juízo – usuário – confirmou ter adquirido droga da ré.

Os policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para incrimina-la falsamente.

Registre-se que a quantidade de droga, embalada individualmente, traz e a diversidade – a certeza da finalidade de tráfico.

A absolvição é meta impossível de ser alcançada, mostrando-se suficiente a prova para a procedência da ação penal.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena base no mínimo legal, por ser a ré primária. Pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes. A ré confessou a prática do tráfico.

No terceiro estágio **não há causas de aumento**. Considerando a primariedade da ré, mister a aplicação do disposto no **artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a redução máxima de 2/3**, resultando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso.

Não obstante se trate de crime grave, assemelhado aos hediondos, a ré se encontra excepcionalmente em regime aberto, tendo sido acolhida por familiares. Compareceu aos atos do processo e não mais se encontra em situação de rua, apresentando interesse em trabalhar e mudar de vida. Considerando que possui uma bebê e que vem cuidando da filha, não havendo indícios de que voltará ao mundo do tráfico, excepcionalmente, em razão da primariedade e para que possa seguir cuidando de sua filha, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, de forma a ser deliberada em sede de execução e por mais uma pena de multa, fixada em 10 (dez) dias-multa, no piso.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena no caso de revogação da substituição.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para **CONDENAR** a ré **MAYARA MARCELINO SANTA RITA** à pena **de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade de forma a ser deliberada em sede de execução e por mais uma pena de multa, fixada em 10 (dez) dias-multa, no piso, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.**

Faculto apelo em liberdade, em razão da pena e do regime fixados.

Decreto o perdimento do valor apreendido – produto do tráfico – em favor da União, oficiando-se oportunamente. Guia de depósito (fls. 45/46).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, em razão da atuação da Defensoria Pública do Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de julho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**